RESUMEN VISUAL · PARCIAL

Derecho Penal I · Parte general

Módulos 1 y 2 (base: Lascano, 2005): de los fundamentos del derecho penal a la teoría del delito. Todos los apuntes de los 8 módulos con cuadros, casos, comparaciones clave y un simulacro de 20 preguntas con respuestas explicadas.

DEFINICIÓN · EJEMPLO / CASO · CLAVE DE EXAMEN · ATENCIÓN · NO CONFUNDIR · REPASO RÁPIDO

U1 Qué es el Derecho Penal

DEFINICIÓN

Rama del ordenamiento jurídico que regula la **potestad punitiva del Estado**: define qué conductas son **delito** y qué **consecuencias jurídicas** (penas, medidas de seguridad y, en debate, la reparación) se aplican. Es la forma **más intensa y formalizada** de control social.

Sentido	Qué designa	Pregunta que responde
Subjetivo (ius puniendi)	La **potestad del Estado** de castigar (derecho-deber de aplicar la pena prevista).	¿Quién puede castigar y por qué?
Objetivo	El **conjunto de normas** que regulan esa potestad (CP, leyes especiales).	¿Qué dice la ley penal vigente?
Ciencia (dogmática)	El **estudio sistemático** e interpretación de esas normas.	¿Cómo se interpreta y aplica?

1.1 Control social: informal vs. formal

Informal
Familia, escuela, religión, costumbres, moral, medios. Opera **difuso y sin el Estado**.

vs

Formal
Normas jurídicas y, en el extremo, el **sistema penal**: normas + policía, Ministerio Público, tribunales y servicio penitenciario.

CLAVE

El DP es el **límite final** del control social: solo se justifica ante ataques a **bienes jurídicos de especial relevancia** que perturban gravemente la convivencia.

CASO DANIEL

Allanamiento sin orden, informe que lo llama "peligrosamente marginal" y condena por su **entorno** → ejemplo de DP **de autor y de peligrosidad**, contrario a la legalidad y la dignidad.

1.2 Funciones del Derecho Penal

Tutela de bienes jurídicos
Protege intereses vitales: vida, libertad, propiedad.

Motivación
La amenaza de pena busca motivar a no delinquir.

Valores ético-sociales
Reafirma valores básicos de la convivencia (Welzel).

Vigencia de la norma
La pena confirma que la norma sigue rigiendo (Jakobs).

1.3 Teorías de la pena (fundamento material)

Teoría	Idea central	Variantes / autores
Absolutas	La pena se justifica **por sí misma**: **retribución** del mal causado. Mira al **pasado**.	Kant, Hegel ("negar la negación del derecho").
Relativas	La pena es un **medio para prevenir** delitos futuros. Mira al **futuro**.	**General** (sobre la sociedad: intimidar / reafirmar la norma) y **especial** (sobre el autor: resocializar o neutralizar; Liszt).
Mixtas o de la unión	Reconocen la retribución **subordinada a la prevención**. **Paradigma dominante** en el Estado social y democrático.	El DP **reprime** (hecho pasado) y **previene** (hechos futuros).

SÍNTESIS

El DP cumple funciones **represivas** (hechos pasados) y **preventivas** (hechos futuros), que se articulan en dos ejes: **protección de bienes jurídicos** y **vigencia de la norma**, siempre limitadas por principios constitucionales. Además de la pena, hoy incluye **medidas de seguridad** y se debate la **reparación del daño** como respuesta alternativa o complementaria.

U2 Concepciones del Derecho Penal

¿QUÉ SE CASTIGA?
Hecho vs. autor
De hecho: se castiga lo que alguien **hace**. **De autor:** lo que alguien **es** (personalidad, ideología) → incompatible con el Estado de Derecho.

¿EN QUÉ SE FUNDA LA PENA?
Culpabilidad vs. peligrosidad
Culpabilidad: reproche por el hecho, con límite en su gravedad. **Peligrosidad:** pronóstico de delitos futuros (positivismo).

¿QUÉ MODELO DE ESTADO?
Liberal vs. autoritario
Liberal: garantías y límites al poder. **Autoritario:** prioriza el orden y la seguridad del Estado sobre los derechos.

Fundamentación antropológica
El DP es una herramienta **por y para el ser humano**. Presupuestos: (1) regula **conductas humanas reales**; (2) **sin contradicciones** valorativas; (3) no ignora las **leyes del mundo físico y social**; (4) reconoce la **autonomía** y autodeterminación de la persona.

CLAVE
En un Estado constitucional el compromiso es con un DP **de hecho, de culpabilidad y liberal**.

CASO DANIEL LUJÁN: ANÁLISIS COMPLETO
32 años, sin antecedentes, vende pequeñas dosis para mantener a su hija. Allanamiento **sin orden**, 48 h incomunicado, interrogatorio sin abogado; informe que lo llama "peligrosamente marginal"; medios que lo muestran como "reincidente"; condena a 5 años por su **entorno**. Se vulneran: **legalidad y debido proceso** (allanamiento, defensa), **DP de hecho y culpabilidad** (se lo condena por lo que es), **lesividad / mínima intervención** (la defensa pide "tenencia simple"), **dignidad y humanidad** (incomunicación), **igualdad** (selectividad sobre los vulnerables). El fiscal pide una pena que "reafirme la vigencia de la norma" → prevención general positiva.

U3 Principios limitadores del poder punitivo

El DP es la intervención estatal más extrema → se rige por principios de jerarquía constitucional que funcionan como **garantías** frente a la arbitrariedad.

Principio	Qué exige	Base
Legalidad	*Nullum crimen, nulla poena sine lege*: ley **previa, escrita, estricta y cierta** (taxativa). Solo el Congreso crea delitos.	Art. 18 CN
Reserva	Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que no prohíbe: lo no prohibido está permitido.	Art. 19 CN
Lesividad	Solo se castigan conductas que **lesionan o ponen en peligro** un bien jurídico (de terceros).	Art. 19 CN
Privacidad	Las acciones privadas que no ofenden el orden ni perjudican a terceros quedan fuera del DP.	Art. 19 CN
Acción-exterioridad	Se pena el **acto exteriorizado**, no pensamientos ni formas de ser.	Arts. 18-19 CN
Culpabilidad	No hay pena sin **dolo o culpa** y capacidad de comprender: prohibida la responsabilidad objetiva.	Arts. 18-19 CN
Mínima suficiencia / ultima ratio	El DP interviene solo en la medida **necesaria**.	Estado de Derecho
Subsidiariedad	Solo actúa si **fallan otros medios** (civil, administrativo).	Ídem
Fragmentariedad	No protege todos los bienes ni frente a todo ataque: solo los **más graves**.	Ídem
Proporcionalidad	Pena equilibrada con la **gravedad** del hecho y la culpabilidad (en la ley y en la sentencia).	Arts. 18, 28 CN
Judicialidad	Pena solo por **juez natural** y tras juicio previo.	Art. 18 CN
Non bis in idem	Nadie puede ser perseguido **dos veces** por el mismo hecho.	CADH 8.4
Humanidad y personalidad	Prohibidas penas crueles o degradantes; la pena **no trasciende** al condenado.	Art. 18 CN, CADH 5
Resocialización	La pena privativa de libertad apunta a la **reinserción** del condenado.	CADH 5.6
Igualdad	Misma respuesta para hechos iguales, sin privilegios ni discriminación.	Art. 16 CN
Sin prisión por deudas	No se puede encarcelar por incumplir obligaciones civiles.	CADH 7.7

NO CONFUNDIR
Subsidiariedad = el DP va **último** (si fallan otros medios).
Fragmentariedad = protege solo **algunos** bienes frente a **algunos** ataques (los más graves).

CLAVE DE EXAMEN
Legalidad (art. 18) ≠ reserva (art. 19). Pista: si la consigna habla de "ley anterior al hecho" → **legalidad**; si habla de "lo que la ley no prohíbe" → **reserva**.

U4 El modelo integrado de ciencia penal

Público
Regula la relación Estado–individuo; la pena la impone el Estado.

Exterioridad
Solo regula conductas externas, no pensamientos.

Judicialidad
La pena solo la aplica un juez tras un proceso.

Sancionatorio
Su herramienta típica es la sanción más grave del orden jurídico.

Fines en tensión
Prevención (eficacia para proteger bienes jurídicos) **vs. limitación** (garantías frente al ius puniendi): la legitimidad está en el equilibrio.

Fundamento material
¿Para qué se pena? → la **función de la pena** (teorías absolutas, relativas y mixtas, U1).

Fundamento político
¿Con qué autoridad? → el **Estado de Derecho** social y democrático, **limitado por la CN**.

Relaciones con las demás ramas: el DP es autónomo en fines y métodos, pero debe ser coherente con todo el ordenamiento.

Constitucional
Da los principios, garantías y límites (arts. 18, 19, 75 inc. 22).

Civil
Aporta conceptos (cosa, propiedad, matrimonio) y la reparación del daño.

Administrativo
Sanciones administrativas, faltas y ejecución penitenciaria.

Comercial
Quiebras, sociedades, títulos (cheques): conceptos que usa el DP económico.

Internacional
Tratados de DD.HH., extradición, jurisdicción universal.

Legitimación y límites del ius puniendi
El poder punitivo **no es ilimitado ni arbitrario**: es el derecho-deber del Estado de aplicar la pena prevista a quien sea responsable de un hecho típico, antijurídico y culpable, y está sometido a límites que emanan del **Estado de Derecho** (legalidad), del **Estado social** (necesidad: protección de bienes jurídicos, subsidiariedad, fragmentariedad) y del **Estado democrático** (dignidad, humanidad, culpabilidad, proporcionalidad, resocialización).

4.1 Derecho penal objetivo: contenido y divisiones

Sustantivo o material
delitos y penas (CP + leyes especiales) · Congreso → **Procesal penal**
cómo se juzga · códigos procesales provinciales y federal → **Ejecutivo (penitenciario)**
cumplimiento de la pena · Ley 24.660

División	Qué regula	Quién / ejemplo
Común (delictual)	Los **delitos**: ataques más graves a bienes jurídicos.	Congreso (art. 75 inc. 12 CN): CP y leyes penales.
Contravencional	**Faltas** menores (tranquilidad, salubridad) con penas leves (multa, arresto corto).	Provincias y municipios (art. 121 CN): códigos de faltas.
Disciplinario	Sanciones a quienes tienen un **vínculo especial** (funcionarios, profesionales) para el buen funcionamiento de la institución.	Administración, colegios profesionales.

Especies del sustantivo
Codificado (Código Penal) · **complementario** (leyes que lo completan) · **especial** (regímenes fuera del código). **Art. 4 CP:** la parte general del CP se aplica a los delitos de leyes especiales.

Delitos comunes
Lesionan bienes jurídicos **sin móvil político** (homicidio, robo, estafa).

Políticos y conexos
Políticos: atacan el orden constitucional (criterio objetivo) o tienen **móvil político** (subjetivo). **Conexos:** comunes ligados a uno político. Clave para **asilo y extradición**.

Art. 4 CP y sistema represivo
El Congreso legisla los delitos (art. 75 inc. 12 CN); las provincias conservan el poder de policía local y dictan **contravenciones** (art. 121 CN): códigos de faltas, edictos, convivencia urbana. La Corte entendió que pueden aplicar **supletoriamente la parte general del CP** a sus contravenciones si no tienen regulación propia. Todo eso forma el **sistema represivo en sentido amplio**.

DELITOS POLÍTICOS: EJEMPLOS
Criterio **objetivo**: rebelión, sedición (título "Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional"). Criterio **subjetivo**: un homicidio para derrocar a un dictador. **Conexo**: falsificar documentos para una rebelión. Importan para el **asilo y la extradición** (no se extradita por delitos políticos ni conexos) y para amnistías; dogmáticamente todos se rigen por los mismos principios.

4.2 Las tres disciplinas de la ciencia penal

	Dogmática penal	Política criminal	Criminología
Objeto	Interpreta y sistematiza el **derecho vigente** (*de lege lata*).	Qué **debe ser** el DP y cómo prevenir el delito (*de lege ferenda*).	El delito como **fenómeno social y humano**: causas, formas, prevención.
Método	Jurídico-**normativo**, no empírico.	Valorativo e interdisciplinario.	**Empírico** (sociología, psicología, estadística).
Pregunta	¿Qué dice la ley y cómo se aplica?	¿Qué conviene penar y con qué medidas?	¿Por qué se delinque y quién?
Hitos	Teoría del delito; clásicos → finalismo → funcionalismo.	Von Liszt; Unión Internacional de DP (1889).	Positivismo (Lombroso, Ferri); victimología, criminología crítica.

Medicina legal
Aporta saberes médicos al proceso: lesiones, causa y data de muerte, autopsias.

Psiquiatría forense
Evalúa la salud mental del imputado: **imputabilidad** (art. 34 inc. 1 CP).

Criminalística
Técnicas para descubrir y probar el hecho: huellas, balística, rastros.

Dogmática: más detalle
Toma las normas como "dogmas": las interpreta, sistematiza y construye categorías (tipo, antijuridicidad, autoría, culpabilidad). Resuelve casos complejos (concursos, error, tentativa, autoría mediata). Da **seguridad jurídica** y frena la expansión del castigo. Es la "columna vertebral" de la ciencia penal. No mezcla análisis causal: es normativa.

Política criminal: más detalle
Adquiere rango científico a fines del s. XIX (Liszt, Prins). **Doble faz**: descriptiva (realidad criminal, estadísticas) y propositiva (reformas). Temas: qué conductas penalizar, diseño de penas (probation, trabajo comunitario, mediación), prevención, cárceles. Desafíos: crimen organizado, terrorismo, delitos informáticos, **populismo punitivo**.

Criminología: más detalle
Nace con el positivismo: el delito como "enfermedad social" (etiología). Áreas: sociología criminal (Chicago, anomia, aprendizaje), psicología, biología, **victimología** (Mendelsohn, Von Hentig), **penología**. Soler: no es autónoma, es una "hipótesis de trabajo". Hoy: no hay una sola causa; muestra la **selectividad** y la **cifra negra**. Función **informativa y crítica** (disciplina auxiliar).

CASO JAVIER

19 años, repartidor informal; detenido sin orden con objetos robados en la mochila y declaración sin abogado. El fiscal pide preventiva aludiendo a su entorno. El juez debe usar la **dogmática** (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad del robo), la **criminología** (exclusión social), la **política criminal** (uso racional del castigo, medidas alternativas) y ciencias auxiliares (informe socioambiental, psicología jurídica).

CLAVE DE EXAMEN

Dogmática = análisis técnico · **criminología** = análisis causal empírico · **política criminal** = articula ambos hacia la eficacia con garantías.

U5 Evolución histórica de las ideas penales

De la **venganza privada** y lo religioso a una pena **pública, estatal y racional**. El recorrido no fue lineal: siempre hubo tensión entre autoritarismo y racionalidad jurídica.

Derecho romano
Distingue delitos **públicos** (persigue el Estado) y **privados** (venganza/composición de la víctima). Consolida la **pena pública** y valora la **intención** (dolo).

Derecho germánico
Delito = ruptura de la **paz**. Venganza de sangre y **composición** (pago a la víctima). Responsabilidad por el **resultado** (objetiva).

Derecho canónico
Delito = **pecado**; pena = **expiación y enmienda**. Valora el aspecto **subjetivo**; asilo y tregua de Dios, pero también la Inquisición.

5.1 Escuela clásica vs. positivismo criminológico

	Escuela Clásica (s. XVIII–XIX)	Positivismo criminológico (s. XIX)
Autores	**Beccaria** (*De los delitos y las penas*, 1764), **Carrara**, Ellero.	**Lombroso** (delincuente nato), **Ferri** (defensa social), **Garofalo** (delito natural).
Delito	Acción **libre y voluntaria**; para Carrara, "ente jurídico".	Producto de causas biológicas, físicas y sociales (**determinismo**).
Foco	La **norma** y el hecho.	El **delincuente** como objeto de estudio.
Fundamento de la pena	**Culpabilidad** y responsabilidad moral; pena proporcional.	**Peligrosidad**: medidas de seguridad, penas indeterminadas.
Aportes	**Legalidad**, culpabilidad, humanidad, proporcionalidad.	Funda la **criminología**; prevención especial.
Críticas	Visión abstracta e individualista; confianza excesiva en el libre albedrío.	Reduccionismo biologicista, sesgo clasista y racista; avasalla garantías.

Escuela clásica en detalle

Nace contra el absolutismo (tortura, penas infamantes). Delito = acción de un sujeto **libre y racional** que elige violar la ley; pena = **mal necesario** con fin preventivo general; ley clara, escrita y previa; el juez **aplica** sin ir más allá. **Carrara**: delito = "hecho humano imputable, moralmente antijurídico y sancionado por la ley penal". Pasó de una justicia arbitraria a una legalista.

Positivismo: consecuencias

Ferri: causas antropológicas, físicas y sociales; la pena debe ser **útil**, no justa. Garofalo: penas según la adaptación social del autor. Se reemplaza la culpabilidad por la **peligrosidad**: medidas de seguridad, penas indeterminadas, tratamientos, diagnósticos de reincidencia → **medicalización**; el juez como técnico con peritos; menos garantías. Instituciones: reformatorios, psiquiátricos, cárceles diferenciadas. Su legado sigue (perfiles, reincidencia).

NO CONFUNDIR

Lombroso → delincuente **nato** (atávico, estigmas físicos). **Ferri** → **defensa social** y causas múltiples. **Garofalo** → delito **natural** (ofensa a la piedad y la probidad).

ESCUELA TOSCANA

Vertiente más crítica del movimiento clásico (Beccaria, Verri): **contrato social**, rechazo de la tortura y de la **pena de muerte**; la pena solo se justifica por su **utilidad**.

5.2 Las escuelas dogmáticas

Positivismo jurídico — solo el derecho positivo; formalismo, sin valoraciones → **Normativismo** — neokantiano: valores; culpabilidad = reproche → **Finalismo (Welzel)** — acción dirigida a fines; dolo y culpa al tipo → **Funcionalismo** — categorías al servicio de fines político-criminales

Positivismo jurídico

Dogmática de las codificaciones del s. XIX: la ciencia penal se limita al **derecho positivo**; formalismo, sin valoraciones éticas o sociológicas. Delito = infracción típica, antijurídica y culpable; legitimidad en la previsibilidad de la norma.

Normativismo

Influido por el neokantismo: toda norma tiene **contenido valorativo**. Antijuridicidad = contrariedad a valores (material); la culpabilidad incorpora el **reproche**.

Finalismo

Welzel: la acción es conducta **dirigida a fines**. Reorganiza la teoría del delito: dolo y culpa al **tipo**; la culpabilidad queda como juicio de reproche.

Roxin · moderado / valorativo

DP limitado a proteger **bienes jurídicos**, guiado por principios constitucionales y política criminal. Crea la **imputación objetiva** (riesgo no permitido). Crítica: complejidad y discrecionalidad.

vs

Jakobs · radical / sistémico

DP como subsistema que **estabiliza expectativas normativas**; delito = desautorización de la norma; pena = reafirma su **vigencia**. Deriva en el **"derecho penal del enemigo"**.

5.3 Corrientes críticas (s. XX)

Criminología crítica

Desde los 70 (marxismo, Escuela de Frankfurt). Mira la **reacción social**: el sistema penal es **selectivo** y etiqueta a los más vulnerables.

Abolicionismo

Propone **suprimir o sustituir** el sistema penal por formas alternativas de resolver conflictos (Hulsman, Christie).

Garantismo

Respuesta intermedia: **derecho penal mínimo** con máximas garantías (Ferrajoli); fin: minimizar la violencia.

5.4 Críticas doctrinales a cada corriente

Corriente	Aporte	Crítica
Escuela clásica	Legalidad, culpabilidad, proporcionalidad.	Delito abstracto y formal; ignora factores sociales; individualista; confía demasiado en el libre albedrío.
Positivismo criminológico	Observación empírica; prevención especial.	Reduccionismo biológico, determinismo, sesgo ideológico; penas indeterminadas contra la legalidad.
Positivismo jurídico	Seguridad jurídica, límite formal al poder.	Formalismo extremo; funcional a regímenes autoritarios "legales".
Normativismo	Introduce valores.	Abstracción; valores difíciles de definir → arbitrariedad judicial.
Funcionalismo de Jakobs	Explica la función comunicativa de la pena.	Expansión punitiva, DP del enemigo, pone en jaque la presunción de inocencia.
Funcionalismo de Roxin	Más garantista; imputación objetiva.	Complejidad técnica y discrecionalidad al ponderar riesgos.

CASO LAUTARO

19 años, repartidor con antecedentes de adolescencia (sin condenas); por "actitud sospechosa" lo requisan y le encuentran tres relojes sin factura. Imputación por **encubrimiento** y pedido de preventiva por "riesgo de fuga". Desde **Jakobs** se justificaría para "afirmar la vigencia de la norma"; desde **Roxin/garantismo** se exige proporcionalidad, necesidad y mínima intervención. El juez rechaza la preventiva y fija presentaciones semanales.

U6 Derecho penal y Constitución

DEFINICIÓN

Derecho penal constitucional: principios, valores y normas de jerarquía constitucional que **limitan el poder punitivo** y orientan la política criminal. Es límite, fuente de legitimidad y pauta de interpretación de todo el sistema (sustantivo, procesal y de ejecución).

1 · Principios generales
Del Preámbulo y la parte dogmática: justicia, libertad, igualdad.

2 · Derechos fundamentales
Vida, integridad, libertad, intimidad, defensa en juicio.

3 · Preceptos penales
Legalidad, debido proceso, juez natural, non bis in idem.

ART. 75 INC. 22 CN (1994)

Da **jerarquía constitucional** a tratados de DD.HH. (CADH, PIDCP, DUDH...). Una norma penal que los contradiga es **inconstitucional**.

PRO HOMINE

Ante un conflicto de normas se aplica la **más favorable a la persona**. Las cláusulas de los tratados se presumen **operativas**. La Corte IDH: estos tratados no son acuerdos entre Estados sino instrumentos que **protegen a la persona frente al poder** estatal.

6.1 La codificación penal argentina

1864
Proyecto **Tejedor**: liberal; lo adoptan varias provincias.

1881
Nuevo proyecto (influencia italiana); no se sanciona.

1886
1.º Código Penal de la Nación, base Tejedor.

1891
Proyecto con ideas **positivistas**.

1906
Proyecto más técnico.

1917
Proyecto base del código actual.

1921
Código vigente: mixto (clásico + positivista).

La codificación en detalle

Tejedor (1864): liberal, inspirado en el código español de 1848 y el modelo francés; no fue nacional pero lo sancionaron varias provincias. **1881**: proyecto técnico con impronta italiana y positivista; fracasa. **1886**: primer CP nacional sobre la base de Tejedor, liberal pero pronto insuficiente. **1891**: ideas positivistas (medidas de seguridad, prevención). **1906** y **1917**: sistematización técnica; el de 1917 es la base del **CP de 1921**, todavía vigente, de carácter **mixto** (retribución + prevención). Después: reformas parciales incoherentes y proyectos integrales (1960, 1973, 1994, 2010s) que nunca se sancionaron, por la tensión entre modelos de defensa social y garantistas.

U7 La ley penal

Fuente	¿Crea delitos?	Papel en DP
Ley (Congreso)	**Sí: única fuente de producción** (arts. 18 y 75 inc. 12 CN).	Define delitos y penas.
Costumbre	No.	No crea ni deroga delitos (ni *contra legem* ni *praeter legem*); puede ayudar a interpretar.
Jurisprudencia	No.	Interpreta; no es vinculante en general (salvo doctrina de la Corte o fallos plenarios).
Doctrina	No.	Valor persuasivo en la interpretación.
Principios generales	No.	Orientan e integran, sin contradecir la legalidad.
Analogía	No.	**Prohibida** *in malam partem* (en perjuicio del imputado).

Concepto y elementos
Norma del **Poder Legislativo** que establece delitos y penas para proteger bienes jurídicos. Elementos: **supuesto de hecho** (tipo), **consecuencia jurídica** (pena/medida) y sanción procesal.

Caracteres
Estricta (sin analogía en perjuicio) · **exclusiva** · **obligatoria** · **irrefragable** · **igualitaria** · **constitucional** · descriptiva de tipos **no comunicables** entre sí.

Ley penal en blanco
Debe **completarse con otra norma** (a veces de inferior jerarquía). Válida si el núcleo lo decide el Congreso. Ej.: penal económico, sanitario.

Tipos abiertos
Usan conceptos **indeterminados** que completa el juez ("violar los deberes del cargo"). Riesgo para la seguridad jurídica.

DNU y delegación
Art. 99 inc. 3 CN: el Ejecutivo **nunca** puede dictar normas penales, ni siquiera por emergencia.

Federalismo
CP: competencia **exclusiva del Congreso** (art. 75 inc. 12). Provincias: organizan su justicia y su proceso penal → centralización normativa, descentralización funcional.

Norma primaria y secundaria
Primaria: prohíbe/ordena ("no matarás"), dirigida al ciudadano. **Secundaria:** fija la pena, dirigida al juez. Binding: el delincuente **cumple la ley** y viola la **norma**.

Naturaleza de la norma	Qué sostiene
Binding (teoría de las normas)	Norma doble: **primaria** que prohíbe + **secundaria** que sanciona.
Monista (imperativos)	Un único **mandato** al ciudadano: abstenerse del hecho.
Dualista	Normas de **conducta** (ciudadano) y de **juicio** (juez).
Kelsen (teoría pura)	Juicio **hipotético**: si A (hecho), debe ser B (sanción).

Para completar
Leyes completas (precepto + sanción juntos) e **incompletas** (en blanco, tipos abiertos). **Funciones** de la ley penal: preventiva, retributiva, simbólica y resocializadora. **Destinatarios**: el ciudadano (norma de conducta) y el juez (norma de juicio).

Más sobre ley en blanco, tipos abiertos y delegación
En blanco: la parte en blanco puede referirse al **tipo** o (menos frecuente) a la **sanción**. Es válida si "la norma complementaria no contiene una voluntad ajena al Congreso en materia de delitos y penas" (Lascano). Crítica: desdibuja la certeza. **Tipos abiertos:** deben ser comprensibles para el ciudadano medio; la vaguedad puede volverlos **inconstitucionales**. **Delegación:** prohibida como regla; hay zonas grises técnicas (contravencional, administrativo) que exigen una delegación válida y acotada.

Ley vs. norma y destinatarios
La **ley** es el texto; la **norma** es el contenido que surge al interpretarla (una ley puede dar varias normas; la CN es su parámetro de validez). Contenido: hipótesis de hecho + consecuencia, y reglas de vigencia e interpretación. **Destinatarios**: todos los habitantes (igualdad, art. 16 CN); las inmunidades parlamentarias o diplomáticas no son exenciones sino **garantías funcionales**. La norma se dirige al ciudadano (conducta) y al juez (juicio). **Normas de valoración** (desvalor de la conducta) y de **determinación** (qué sanción).

7.1 Interpretación de la ley penal

Según quién
Auténtica (el legislador, por otra ley: vinculante) · **judicial** (tribunales en el caso) · **doctrinal** (juristas: persuasiva).

Métodos
Gramatical (texto) · **sistemático** (conjunto) · **histórico** (antecedentes) · **teleológico** (fin) · **conforme a la CN**.

Límites
Interpretación **restrictiva**, sin analogía en perjuicio; ante duda insuperable, **in dubio pro reo**.

Por qué y para qué se interpreta

Ninguna norma se explica sola: hay dudas, ambigüedades, contradicciones y cambios sociales en el sentido de las palabras. El **objeto** es determinar a quiénes alcanza la norma, en qué condiciones y con qué consecuencias. La interpretación judicial no genera precedentes obligatorios en general, salvo fallos de la Corte Suprema o doctrina legal obligatoria de tribunales superiores provinciales. Todo exceso en perjuicio del acusado viola la **legalidad** (taxatividad, certeza, previsibilidad).

U8 Validez temporal, personal y espacial

Regla
se aplica la ley vigente al **momento del hecho**

→

Excepción
retroactividad de la ley más benigna

→

Art. 2 CP
si la ley cambia hasta la ejecución, rige **siempre la más benigna**

→

Cosa juzgada
la condena firme se adecua a la nueva ley benigna

Supuesto	Qué es	Qué se aplica
Ley intermedia	Dictada **después del hecho** y derogada **antes de la sentencia**.	Se aplica **si es la más benigna**, aunque ya no rija.
Ley transitoria	Pensada para regir solo un tiempo.	Se aplica si es más favorable.
Ley interpretativa	Aclara el sentido de otra.	Si en realidad **modifica**, se evalúa si es más benigna.
Medidas de seguridad	No son pena pero restringen derechos.	También rige la más favorable.

CLAVE DE EXAMEN

La "más benigna" se determina **en concreto** y de forma integral: monto de pena, modalidad de cumplimiento, prescripción, beneficios. No se mezclan partes de dos leyes.

MOMENTO DEL HECHO

En delitos **instantáneos** = consumación. En **permanentes o continuados** la comisión se **prolonga**: puede entrar en vigor otra ley durante su ejecución.

8.1 Validez personal

Regla: igualdad
La ley se aplica a todos (art. 16 CN). Las excepciones son **funcionales**, no privilegios.

Inmunidades internas
Legisladores (arts. 68-70 CN): opiniones en el cargo; no arresto salvo flagrancia; desafuero para juzgarlos. Son **procesales y temporales**.

Diplomáticos
Convención de Viena (1961). Pueden ser renunciadas por su Estado; responden en su país.

Límites de las inmunidades

La inmunidad del legislador **no es impunidad**: es procesal y temporal (se lo puede juzgar al cesar o tras el desafuero), no alcanza hechos ajenos al cargo ni impide la investigación preliminar. También hay inmunidades procesales que suspenden el proceso (fueros de algunos funcionarios) y prerrogativas como el arresto domiciliario por edad, salud o embarazo, siempre bajo razonabilidad e **igualdad sustancial**.

8.2 Validez espacial

Principio	Qué atiende	Ejemplo
Territorial (regla)	Lugar del hecho: territorio, mar, espacio aéreo, buques y aeronaves con bandera (art. 1 CP).	Delito en Córdoba, sin importar nacionalidades.
Real o de defensa	Hechos en el exterior cuyos **efectos** se producen en el país o afectan intereses del Estado.	Falsificar moneda argentina afuera.
Personalidad activa	Nacionalidad del **autor**.	Argentino que delinque en el extranjero y es juzgado acá.
Personalidad pasiva	Nacionalidad de la **víctima** (uso restringido).	Delito afuera contra un argentino.
Universal	Bienes de la **humanidad**, sin importar lugar ni nacionalidades.	Lesa humanidad, crímenes de guerra.
Representación	Argentina juzga por **delegación** del Estado donde ocurrió (residual).	Por tratado o pedido de cooperación.

Territorio y extraterritorialidad

Territorio penal: espacio terrestre, marítimo y aéreo, y buques y aeronaves registrados como argentinos (si no están bajo otra jurisdicción por convenio). El principio territorial **no es absoluto**: personalidad, protección de intereses y justicia universal habilitan la extraterritorialidad según el CP y los tratados. La universal se reconoció especialmente al reabrir las causas de la última dictadura.

Requisitos de la personalidad

Activa (autor argentino): poder de jurisdicción sobre los nacionales; suele exigir **doble incriminación**, que no haya sentencia firme en el extranjero y que el hecho no haya sido juzgado en otra jurisdicción. **Pasiva** (víctima argentina): protege a los nacionales; uso más restringido y requiere **norma expresa**.

8.3 Extradición

Delito
Doble incriminación; no ser **político**; no prescripto.

Persona
Suele excluirse a **nacionales** (salvo tratado); edad, salud.

Pena
No se concede si hay **pena de muerte** sin garantía de no aplicarla.

Proceso y política
Debido proceso; el Ejecutivo puede negarla por **conveniencia**.

La extradición en detalle

Procedimiento por el que un Estado **entrega** a otro a un acusado o condenado. No es una simple entrega física sino un **acto de soberanía** que reconoce la pretensión punitiva del otro Estado, siempre que no viole derechos fundamentales. Requiere solicitud formal del Estado requirente y decisión del requerido. Se regula con normas internas (Código Procesal Penal de la Nación) y **tratados** bilaterales y multilaterales, que tienen jerarquía superior a las leyes (art. 75 inc. 22 CN).

CASO RIVAS

Argentino que vive en el extranjero participa de una manifestación; allá es delito por un tipo **abierto** ("alteración del orden institucional y la moral nacional"). Se pide juzgarlo acá por **personalidad activa**. El tribunal archiva: la conducta no es delito en Argentina y el tipo extranjero viola **legalidad, taxatividad y lesividad**; además, está amparada por la libertad de expresión y reunión (art. 18 CN, art. 2 CP, PIDCP).

U9 Teoría del delito

DEFINICIÓN ANALÍTICA

Delito = **acción típica, antijurídica y culpable** (y punible). Las categorías se analizan **en orden**: cada paso depende del anterior. **Injusto** = tipicidad + antijuridicidad (juicio sobre el **hecho**); **culpabilidad** = reproche al **autor**. Es una garantía contra condenas por intuición.

Acción conducta humana exterior y voluntaria → **Tipicidad** encaja en un tipo legal → **Antijuridicidad** sin causa de justificación → **Culpabilidad** se le puede reprochar al autor → **Punibilidad** corresponde aplicar pena

La teoría del delito como modelo de comprensión

Enfoque analítico: descompone el delito en categorías necesarias que se verifican en forma secuencial (de lo general a lo particular). **Teorías totalizadoras**: integran también el sentido social, ético y político del delito. Welzel: el derecho debe respetar las **estructuras lógico-objetivas** de la realidad (acción, responsabilidad, autonomía); "no puede considerarse sometido al deber ser quien no es capaz de autodeterminación".

Construcción por subdivisión de categorías

Estructura tradicional: acción → tipicidad → antijuridicidad → culpabilidad (→ punibilidad). **Progresiva concreción**: cada paso presupone el anterior y lo concreta. **Implicancias**: es una garantía (obliga a fundar cada nivel), da transparencia a las sentencias y la usan **todas las escuelas** (causalismo, finalismo, funcionalismo), aunque con distinto contenido.

9.1 Injusto causal vs. injusto personal

	Injusto causal (causalismo)	Injusto personal (finalismo)
Injusto	**Objetivo**: causación de un resultado lesivo.	**Objetivo + subjetivo**: importa lo que el autor quiso.
Dolo y culpa	En la **culpabilidad**.	En el **tipo** (tipo complejo).
Voluntad	Solo impulso que inicia el movimiento.	Núcleo de la acción: **dirección a un fin**.
Desvalor	De **resultado**.	De **acción** (y de resultado).
Problemas	No explica bien omisión, culpa, tentativa.	Justificación exige conocer la situación justificante.

Estado actual de la cuestión

Se superó el causalismo estricto; se mantienen los aportes del finalismo (el injusto referido a un sujeto capaz de autodeterminarse). El funcionalismo entiende las categorías como **instrumentos político-criminales**: Roxin conserva la estructura clásica con criterios de política criminal; Jakobs prioriza la **vigencia de la norma** sobre la lesión de bienes. Desafío: equilibrio entre garantías y eficacia.

El bien jurídico en la teoría del delito

Interés fundamental (individual o colectivo) que **legitima y limita** el ius puniendi y guía la creación e interpretación de tipos. Permite distinguir delitos de **resultado** (afectación efectiva) y de **peligro** (riesgo para el bien). Críticas: contenido indeterminado e instrumentalización ideológica; aun así es clave para frenar la criminalización simbólica.

La voluntad en el esquema causal

Voluntad = impulso fisiológico que pone en marcha el movimiento, sin contenido. Delito **bipartito**: injusto objetivo (tipo + antijuridicidad) y culpabilidad subjetiva (dolo o imprudencia). El injusto se agota en el **disvalor de resultado**. Falla en omisión, peligro abstracto y tentativa.

VS

La voluntad en el injusto personal

Toda acción voluntaria presupone una **finalidad**: la voluntad es el núcleo del ilícito. El injusto es una unidad objetiva + subjetiva (tipo complejo). El juez debe valorar lo que el autor quiso, creyó y podía saber (ej.: si creía estar justificado).

9.2 Conceptos de acción

Causal

Movimiento corporal **voluntario** que causa un cambio en el mundo exterior (Liszt, Beling). "Ciega".

Final

Actividad **dirigida a un fin** (Welzel). "Vidente". El derecho debe respetar las **estructuras lógico-objetivas**.

Social

Comportamiento con **sentido social**: lo que comunica en su contexto.

Funcionalistas

Roxin: **manifestación de la personalidad**. Jakobs: causación **evitable** del resultado.

9.3 Faz negativa: no hay acción

Fuerza física irresistible

El cuerpo es usado como objeto por otro (art. 34 inc. 2 CP).

Movimientos reflejos

Reacciones automáticas sin control: estornudo, espasmo.

Inconsciencia total

Desmayo, anestesia, hipoglucemia severa.

Automatismos

Sonambulismo, crisis epilépticas: decide si había dominio consciente.

NO CONFUNDIR

Ausencia de acción = no hay conducta: el análisis **ni empieza**. **Inimputabilidad** = hay acción típica y antijurídica, pero falta **culpabilidad**.

CASO MARCELO

Asistente de quirófano: se desmaya, la jeringa con anestésico se clava en el paciente y muere. Fiscalía: homicidio culposo. Si el desmayo fue súbito e imprevisible → **inconsciencia total, no hay acción** y el análisis termina. Pero si tenía antecedentes de hipoglucemia y no se cuidó, la acción relevante está **antes**: asumir la tarea sin estar apto (violación del deber de cuidado) → tipo culposo, sin justificación, y culpable si era imputable.

Culpabilidad: 3 requisitos

(1) **Imputabilidad**: capacidad de comprender y dirigir la conducta. (2) **Conocimiento** (posible) de la **antijuridicidad**: un error invencible de prohibición excluye la culpa. (3) **Exigibilidad** de otra conducta: se excluye ante coacción o miedo insuperable.

Personas jurídicas

Clásico: *societas delinquere non potest* (no hay acción ni culpa). Hoy se revisa por la criminalidad económica, ambiental y organizada (ej.: Ley 27.401).

Personas jurídicas: el debate

La dogmática clásica sostuvo la responsabilidad penal **exclusiva de personas físicas**, por el principio de culpabilidad y el concepto de acción como manifestación voluntaria de un individuo capaz de autodeterminarse. La criminalidad económica, ambiental y organizada llevó a revisar esa postura y a admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ciertos delitos.

U10 El tipo doloso de comisión y de omisión

TIPO VS. TIPICIDAD

Tipo: descripción legal abstracta de la conducta prohibida ("matar a otro", art. 79 CP). **Tipicidad**: **juicio** de adecuación del hecho al tipo. Si no encaja → **atipicidad**. El tipo ≠ el artículo.

TIPO GARANTÍA VS. SISTEMÁTICO

Garantía (Beling): **todos** los presupuestos de la pena (ilicitud + culpabilidad). **Sistemático**: solo la conducta prohibida; es **indicio** de antijuridicidad.

Indiciaria
Como el humo al fuego (Mayer): la tipicidad es indicio (*ratio cognoscendi*) de antijuridicidad.

Vinculante
"Figura rectora" (Beling): guía la tentativa y la participación.

Didáctica
Permite conocer **antes** qué está prohibido y motiva a respetarlo.

Limitadora
El legislador selecciona solo los ataques **más graves**.

Evolución de la teoría del tipo
Nace como **garantía** frente al poder punitivo. En el **causalismo** fue una simple descripción **objetiva** de la conducta, sin la subjetividad del autor. **Beling**: el delito-tipo como "figura rectora" (ej.: en lesiones seguidas de muerte, primero el daño doloso en el cuerpo y después la muerte). Luego se lo concibe como indicio de antijuridicidad y, con el finalismo, como **tipo complejo** (objetivo + subjetivo).

El tipo complejo
En los delitos dolosos debe **coincidir** lo que pasa afuera (tipo objetivo) con la voluntad del autor (tipo subjetivo: conocimiento y voluntad). Separar ambos planos permite distinguir el delito doloso del culposo: en el culposo no hay correspondencia entre lo ocurrido y lo querido. La tipicidad no es un dato empírico sino un **juicio** del intérprete.

10.1 Tipo objetivo

Clase	Qué exige	Ejemplo
Pura actividad	Basta la acción, sin resultado separado.	Violación de domicilio (art. 150)
De resultado	Acción + **resultado** separado.	Homicidio (art. 79)
De lesión	Daño efectivo al bien jurídico.	Estafa
Peligro concreto	Probabilidad real de lesión.	Debe probarse
Peligro abstracto	La ley **presume** el peligro.	Art. 200 CP

Elementos del tipo objetivo
Verbo rector (matar, sustraer) · sujetos activo y pasivo · objeto · medios · tiempo y lugar · resultado. Puede tener **elementos normativos** que exigen una valoración (jurídica o cultural) del intérprete.

10.2 Tipo subjetivo: el dolo

Dolo = conocer + querer
Elemento **cognoscitivo** (saber las circunstancias del hecho) + **volitivo** (voluntad de realizarlo). Algunos tipos piden además **elementos subjetivos distintos del dolo**: ánimo de lucro, propósitos especiales.

Directo
busca el resultado: es su meta

Indirecto
no lo busca, pero es consecuencia **necesaria** de lo que hace

Eventual
prevé el resultado **posible** y lo **acepta**

10.3 El tipo doloso de omisión

	Omisión propia (simple)	Omisión impropia (comisión por omisión)
Qué es	No realizar la acción que la ley **manda** (omisión **normativa**: incumplir un deber jurídico, no un mero "no hacer" natural).	No **evitar un resultado** teniendo el deber de hacerlo: se equipara a causarlo.
Resultado	**No hace falta**.	**Sí**: el resultado típico se produce.
Quién	Cualquiera en la situación típica.	Solo quien está en **posición de garante**.
Tipificación	Expresa en la ley.	Sin cláusula general en el CP; la admite la jurisprudencia.
Ejemplo	Omisión de auxilio (art. 108 CP).	Madre que no alimenta a su bebé y muere.

Elementos (omisión propia)
(1) **Situación típica** que genera el deber; (2) **no realizar** la acción ordenada; (3) **poder fáctico** de realizarla.

Fuentes de la posición de garante
Ley (deberes legales), **contrato** (asumir la protección) y **conducta precedente** (crear el riesgo).

Causalidad en la omisión
No es física sino **normativa**: se imputa si la acción debida habría evitado el resultado con **probabilidad rayana en la certeza**.

Acción vs. omisión: concepto natural y normativo
Natural: no hacer algo físicamente posible; es el punto de partida, pero no alcanza. **Normativo**: incumplir una **obligación jurídica concreta** de actuar que afecta un bien jurídico. La omisión es penalmente relevante solo si había **deber de actuar**, **poder fáctico** de hacerlo y la conducta omitida es la prevista en el tipo. Así se separa la abstención moralmente reprochable de la omisión típica.

Imputación objetiva en la omisión
La omisión no causa en sentido físico: su "causalidad" es **normativa**. Roxin (1962): lo decisivo no es la causalidad natural sino la relevancia según el fin de la norma. Se imputa cuando el garante omite lo debido, eso crea un **peligro desaprobado** y el resultado es la realización de ese peligro; la acción debida debía evitarlo con probabilidad rayana en la certeza. Límite: el **riesgo permitido**.

CASO JUAN (MÉDICO DE GUARDIA)

Paciente con sangre muy rara y sin reservas; en vez de esperar una unidad de otro hospital, Juan aplica un protocolo experimental no aprobado y el paciente muere. La defensa: quería salvarlo (no hay dolo de matar). El fiscal: como médico era **garante** y omitió su deber → **omisión impropia**. El juez debe decidir si hubo dolo, imprudencia u omisión impropia, y si la muerte se debió a causas ajenas (gravedad de las heridas).

U11 El tipo culposo (imprudente)

DEFINICIÓN

Imprudencia (mejor que "culpa", para no confundir con culpabilidad): el autor realiza el tipo **sin querer** el resultado, pero **violando el deber objetivo de cuidado** y creando un **riesgo no permitido** que se concreta en el daño. Concepto **normativo**, no psicológico.

Positivismo (causalismo)
Dolo y culpa = **formas de culpabilidad**. Problema: el "meteorito" — A cita a B y lo mata un meteorito: sería típico.

Finalismo
Welzel lleva la culpa **al tipo**: sin dolo ni culpa no hay desvalor de acción. Hoy es indiscutido.

Funcionalismo
Mantiene la culpa en el tipo y la funda en el **riesgo no permitido** → imputación objetiva.

SISTEMA DEL CP: NUMERUS CLAUSUS

Solo son punibles los delitos culposos **expresamente previstos** (homicidio culposo art. 84, lesiones culposas art. 94). Fuera de ellos, la imprudencia puede dar responsabilidad civil, no penal.

El sistema del CP en detalle

Antes, otros códigos (España antes de 1995) tenían una cláusula general: todo delito doloso admitía forma culposa (**numerus apertus**). En Argentina, aunque no hay cláusula expresa, la legalidad (art. 18 CN) exige ley que tipifique cada delito culposo. Hay culposos de **resultado** (arts. 84 y 94), de **peligro concreto** (art. 56, ley 24.051 de residuos peligrosos), de **peligro abstracto** (art. 189 CP) y de **mera actividad** (art. 204 bis CP). Los de resultado admiten comisión por omisión; no hay omisiones puras culposas. La ley usa cláusulas genéricas ("por imprudencia, negligencia…") y el juez concreta el deber: eso **no viola la legalidad** (tampoco "matar a otro" es más cerrado).

CASO LUIS (CALDERA)

Técnico en formación supervisa sin acompañamiento una caldera de alta presión; ve una fluctuación, no consulta el manual, ajusta una válvula por intuición y el vapor quema a una operaria. Es **culpa inconsciente por impericia**: no previó el riesgo pero debía preverlo por su rol (no es dolo eventual ni culpa consciente). Creó un **riesgo no permitido** que se realizó en el resultado; era evitable (consultar, pedir ayuda); no hay autopuesta en peligro de la víctima ni principio de confianza. La empresa podría responder civilmente, pero eso no corta la imputación penal.

11.1 Clases de imprudencia

Por representación
Consciente: prevé el resultado pero **confía** en evitarlo. **Inconsciente:** no lo prevé, pero **debía** preverlo. Se penan igual.

Por gravedad
Grave (temeraria), leve, levísima. La levísima no debería penarse (insignificancia). Se mide por el **desvalor de acción**, no por el resultado.

Por modalidad (art. 84)
Imprudencia (hacer de más), **negligencia** (hacer de menos), **impericia** (falta de saber técnico), **inobservancia de reglamentos**. Igual en sustancia.

Dolo eventual
Prevé el resultado como posible y **lo acepta** o se resigna: "que pase lo que pase". Forma **mínima** de dolo → pena mucho mayor.

VS

Culpa consciente
Prevé el resultado pero **confía** sinceramente en que no ocurrirá. Forma **máxima** de culpa.

Gravedad: más detalle

Hasta hace poco el CP no distinguía grados. En 2000 se introdujo por primera vez la "**grave imprudencia**" (lavado de dinero, art. 278 según el material); el derecho comparado también exige culpa grave en algunas figuras. La distinción sirve para **individualizar la pena**. No hay criterios precisos: el Proyecto alemán de 1962 definía "temerario" como "gravemente culposo" (definición circular). Se mide lo que la conducta se apartó de la de una persona prudente, en forma **objetiva** (ej.: exceso de velocidad en zona escolar = grave).

Modalidades: más detalle

Imprudencia = acto peligroso sin cautela (temeraria); negligencia = omitir precauciones (descuido); impericia = falta de habilidad o saber técnico; inobservancia de reglamentos = incumplir normas específicas. Lascano: la distinción **no tiene relevancia práctica**, porque los casos suelen mezclarlas (ej.: médico sin capacitación que opera: impericia + imprudencia + violación de la *lex artis*). Todas describen un concepto **unitario** de culpa.

11.2 Estructura del delito imprudente e imputación objetiva

1 · Acción que viola el deber de cuidado (juicio **ex ante**, objetivo) → **2 · Resultado** previsto en el tipo → **3 · Causalidad** necesaria pero no suficiente → **4 · Imputación objetiva** crea un riesgo no permitido que se **realiza** en el resultado

Teoría (realización del riesgo)	Qué sostiene	Crítica
Evitabilidad	Se imputa solo si con la conducta correcta el resultado **casi seguro se habría evitado**.	Exige certezas casi imposibles.
Incremento del riesgo (Roxin)	Se imputa si la infracción **aumentó el riesgo** frente a la conducta debida.	Choca con in dubio pro reo.
Fin de protección de la norma (Gimbernat)	Se imputa si el resultado es de los que la norma **buscaba evitar**.	Difícil precisar el fin de cada norma.

Disminución del riesgo
Desvía el daño para evitar uno mayor: no se imputa.

Culpa por asunción
Asume una tarea sabiéndose no apto: no puede excusarse.

Principio de confianza
Se puede confiar en que los demás cumplen, salvo indicios.

Prohibición de regreso
No responde quien vendió el cuchillo que otro usó para matar.

Aporte de la víctima
Autopuesta en peligro → excluye; heteropuesta consentida → caso por caso.

El resultado
Para Lascano (posición dominante) el resultado **integra el ilícito culposo**: sin resultado no hay delito culposo consumado ni tentativa culposa.

Preterintención
Dolo en el hecho base + **culpa** en un resultado más grave no querido (golpea para lesionar y mata). Ej.: tormentos seguidos de muerte.

11.3 Detalle de la imputación objetiva y del resultado

El deber objetivo de cuidado
Obligación de conducirse con precaución para no lesionar bienes ajenos. **Fuentes**: leyes y reglamentos (tránsito, seguridad), la *lex artis*, contratos y el estándar del **hombre prudente**. Varía según el rol (más exigencia a un médico o a un chofer profesional). Se juzga **ex ante** y en forma **objetiva**: las incapacidades personales (novato, torpeza) no borran la infracción, se evalúan en la culpabilidad. Quien lo viola defrauda la confianza social.

Crear el riesgo no permitido
Toda actividad moderna implica riesgos (conducir, deportes, medicina): solo importan los **no permitidos**. Criterios: **previsibilidad objetiva** ex ante y violación de una norma de cuidado. Tres concepciones: previsibilidad, infracción del deber de cuidado e imputación objetiva (la más moderna y ordenada). El objetivo es no imputar resultados **fortuitos**: se rechaza el *versari in re illicita*.

EJEMPLOS DE REALIZACIÓN DEL RIESGO

Bacteria: no desinfecta, mueren operarios, pero la bacteria era desconocida y habrían muerto igual → evitabilidad: no se imputa; incremento del riesgo: se imputa si aumentó el peligro. **Ciclista ebrio** que cae bajo las ruedas del que no guardó distancia: igual. **Suicida** que se tira frente a un auto con exceso de velocidad: fuera del **fin de la norma**. **Carril izquierdo** y un niño que aparece de golpe: la norma de carril no busca evitar eso. **Posición de Lascano** (dominante): el resultado debe estar dentro del fin de protección y haber sido **probablemente evitable** con la conducta correcta.

Límites con ejemplos
Disminución: el conductor que se desvía y lesiona a uno para no atropellar a cinco (Roxin). **Asunción**: el residente que opera solo dudando de su capacidad; deber de informarse o abstenerse. **Confianza**: el cirujano confía en que el ayudante esterilizó; cesa ante indicios claros. **Prohibición de regreso** (Frank, 1931): los padres no responden por los delitos de sus hijos adultos; el ámbito del primero termina donde empieza el actuar libre del otro.

La víctima
Autopuesta en peligro: B acepta una carrera ilegal y se mata por su propia impericia → no se imputa a A (en Argentina no por analogía con el suicidio, que sí se pena, sino por imputación objetiva). **Heteropuesta consentida**: el pasajero que pide al taxista ir rápido (el conductor difícilmente queda exento) o la pareja que acepta el riesgo de contagio de VIH (muchos autores no imputan). Depende de si el bien es **disponible**; nadie puede consentir válidamente su propia muerte.

Debate sobre el resultado
Subjetivismo radical (minoritario): el ilícito se agota en el desvalor de acción; el resultado es azar o condición objetiva de punibilidad; tentativa acabada y consumación merecerían igual pena. **Posición dominante** (Lascano): la norma es también de **valoración** (prohíbe porque valora negativamente el resultado) y la imputación objetiva muestra que el resultado no es azar; por eso integra el ilícito. Sin resultado no hay delito culposo consumado (salvo tipos de peligro expresos).

Preterintención en detalle
Praeter intentionem: "más allá de la intención". Estructura **mixta**: dolo respecto del delito base y culpa respecto del resultado más grave. Son delitos **calificados por el resultado**, sin responsabilidad objetiva: el resultado debe ser imputable objetivamente (si la víctima muere por un rayo tras la golpiza, no). El CP no tiene figura general; casos: el antiguo art. 81 inc. a), **tormentos seguidos de muerte** (art. 144 ter). Pena intermedia: mayor que el delito base, menor que el resultado buscado.

U12 El bien jurídico

DEFINICIÓN

Interés o valor fundamental para la convivencia que el ordenamiento protege y que **justifica tipificar** una conducta. Puede ser individual (vida, libertad, propiedad) o colectivo (salud pública, medio ambiente). Origen: **Binding** (s. XIX). Crítica: su vaguedad permite usarlo para legitimar la expansión penal; hoy se lo liga a la CN.

Limitadora
Solo se penaliza lo que lesiona o pone en peligro un bien jurídico (lesividad, ultima ratio).

Sistemática
Ordena los delitos: los títulos del CP se agrupan por bien protegido.

Interpretativa
Cada tipo se interpreta según el bien que protege.

Medición de la pena
A mayor entidad del bien y del daño, más pena.

Adecuación social
Conductas formalmente típicas pero **socialmente aceptadas** o habituales: no son injusto penal. Ej.: lesiones en un deporte reglado.

VS

Insignificancia (bagatela)
Conductas típicas que afectan el bien de forma **mínima**: **atipicidad material**. Ej.: hurto de un objeto de valor ínfimo, sin violencia.

Evolución del concepto
Surge en el s. XIX en la doctrina alemana: **Binding** lo define como objeto de la norma de protección (*Schutznorm*), derivado de la voluntad del legislador. Se lo describió como valor, interés, relación u objeto (sin definición unívoca). En el s. XX se impone una noción funcional con **tres requisitos**: interés reconocido por el ordenamiento, esencial para la convivencia y afectable por una acción humana. Hoy se lo redefine como **construcción normativa** ligada a la CN (dignidad, libertad, proporcionalidad).

Insignificancia y adecuación: más detalle
Insignificancia: consecuencia de la lesividad; se evalúa en concreto: escasa magnitud del daño, sin violencia ni intimidación, sin peligro social, no habitualidad. No es causa de justificación: es una herramienta para afirmar la **atipicidad material**; lo mínimo puede resolverse con el derecho civil o administrativo. **Adecuación social**: criterio negativo de tipicidad para conductas toleradas, habituales o necesarias; no debe volverse un criterio subjetivo del juez, sino una evaluación objetiva del contexto social.

CASO MARTA (MÉDICA)

Paciente terminal con dolor que pide morir; sin medios para sedarlo, Marta le da una dosis letal de morfina y anota “paro cardiorrespiratorio”. Es **típica** (homicidio, art. 79). Bien jurídico: la **vida**. No hay norma que habilite la eutanasia activa → no hay causa de justificación: es **antijurídica**, aunque se discuta la antijuridicidad material. No aplica **insignificancia** (bien de máxima jerarquía) ni **adecuación social** (no es práctica tolerada). El conflicto moral puede pesar en la proporcionalidad de la pena.

U13 La antijuridicidad

DEFINICIÓN

Contradicción entre la conducta típica y el **ordenamiento jurídico en su conjunto**, sin una **causa de justificación** (legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho). Para la mayoría es **única**: lo lícito en una rama no puede ser ilícito en otra.

Criterio	Qué mira	Para recordar
Objetiva	Solo lo externo: daño o peligro al bien, sin intenciones.	Positivismo clásico; fácil de comprobar.
Subjetiva	Incluye la voluntad del autor contraria a la norma.	Criticada por mezclar lo psicológico.
Formal	Contradicción con una norma válida.	Respeta la legalidad, pero no alcanza.
Material	**Lesión efectiva y relevante** del bien jurídico.	Liga con lesividad; excluye lo insignificante.

Tipicidad como indicio
El tipo es **ratio cognoscendi**: se presume la antijuridicidad salvo justificación (Welzel). Tipo y antijuridicidad son autónomos.

Elementos negativos del tipo
Tipo total de injusto (Merkel): la falta de justificación es parte del tipo; si hay justificación, ni siquiera hay tipicidad.

Injusto personal
El juicio considera también la actitud del autor y el contexto (elementos objetivos y subjetivos).

Unidad vs. dualidad
Mayoría: la antijuridicidad es **única**; el ordenamiento es coherente, así que una causa de justificación excluye la ilicitud en todo el derecho. **Postura divergente** (minoritaria): distingue antijuridicidad general y penal específica (algo lícito en lo civil podría ser antijurídico penalmente). Crítica de Lascano: genera inseguridad y contradicciones y socava la legalidad.

Dimensión subjetiva de la justificación
Desde el finalismo, no basta que exista objetivamente la situación justificante: el autor debe actuar **conociéndola**. La antijuridicidad es la contradicción con el ordenamiento **en su conjunto**, no solo con el CP, y se analiza en el contexto normativo concreto.

⇆ NORMAS DETERMINATIVAS VS. VALORATIVAS

Determinativas: mandato o prohibición concreta ("no matarás"). **Valorativas:** juicio de valor que exige ponderar ("imprudencia grave"). Muchas normas tienen ambos componentes.

Para consultar: artículos y autores clave

Norma	Qué establece
Art. 16 CN	Igualdad ante la ley
Art. 18 CN	Legalidad, juicio previo, juez natural, defensa, prohibición de tormentos, cárceles sanas
Art. 19 CN	Reserva, privacidad, lesividad
Art. 28 CN	Razonabilidad (base de la proporcionalidad)
Arts. 68-70 CN	Inmunidades de los legisladores (opinión, arresto, desafuero)
Art. 75 inc. 12 CN	El Congreso dicta el Código Penal
Art. 75 inc. 22 CN	Tratados de DD.HH. con jerarquía constitucional
Art. 99 inc. 3 CN	Prohíbe DNU en materia penal
Art. 121 CN	Poderes provinciales (contravenciones)
Art. 1 CP	Validez espacial (territorio y efectos)
Art. 2 CP	Ley penal más benigna
Art. 4 CP	Parte general aplicable a leyes especiales
Art. 34 CP	Inc. 1 inimputabilidad · inc. 2 fuerza física irresistible
Arts. 79 / 84 / 94 CP	Homicidio · homicidio culposo · lesiones culposas
Art. 108 CP	Omisión de auxilio (omisión propia)
Art. 144 ter CP	Tormentos seguidos de muerte (preterintención)
Art. 150 / 200 CP	Violación de domicilio (pura actividad) · peligro abstracto
Leyes	24.660 ejecución penal · 24.051 residuos peligrosos · 27.401 personas jurídicas
CADH	5.6 resocialización · 7.7 prisión por deudas · 8.4 non bis in idem

Autor	Asociá con…
Beccaria	Escuela clásica/toscana; legalidad; contra tortura y pena de muerte
Carrara	Delito como ente jurídico (escuela clásica)
Lombroso	Delincuente nato
Ferri	Defensa social; causas múltiples
Garofalo	Delito natural (piedad y probidad)
Von Liszt	Política criminal; acción causal; prevención especial
Binding	Teoría de las normas; bien jurídico (Schutznorm)
Beling	Tipo (delito-tipo, figura rectora); acción causal
Mayer	Tipicidad como indicio (humo-fuego)
Merkel	Elementos negativos del tipo
Welzel	Finalismo; dolo y culpa al tipo; estructuras lógico-objetivas
Roxin	Funcionalismo moderado; imputación objetiva; incremento del riesgo
Jakobs	Funcionalismo sistémico; vigencia de la norma; DP del enemigo
Gimbernat	Fin de protección de la norma
Frank	Prohibición de regreso (1931)
Ferrajoli	Garantismo; derecho penal mínimo
Hulsman · Christie	Abolicionismo
Mendelsohn · Von Hentig	Victimología
Soler · Núñez	Criminología como "hipótesis de trabajo" · el tipo no es el hecho punible

U14 Preparación para el parcial

1 Ordená el análisis
Acción → tipicidad → antijuridicidad → culpabilidad. Si falla un paso, no sigas.

2 Buscá el artículo
"Ley anterior" → art. 18. "Lo no prohibido" → art. 19. "Más benigna" → art. 2 CP.

3 Ojo con el "NO"
En "¿cuál NO es...?" buscá la opción que contradice el material.

4 Acepta vs. confía
Dolo eventual **acepta** el resultado; culpa consciente **confía** en evitarlo.

5 Asociá autor e idea
Beccaria-legalidad · Lombroso-nato · Welzel-final · Roxin-riesgo · Jakobs-norma.

6 Leé el caso dos veces
¿Hubo acción? ¿Había deber de garante? ¿El riesgo era permitido?

! Errores frecuentes

- ⊗ *"El DP protege todos los bienes."* → Solo los más importantes frente a los ataques más graves (fragmentariedad).
- ⊗ *"La costumbre puede crear delitos."* → Única fuente de producción: la ley del Congreso.
- ⊗ *"Un DNU puede penar en emergencia."* → Art. 99 inc. 3 lo prohíbe siempre.
- ⊗ *"Se aplica siempre la ley del momento del fallo."* → Se aplica la más benigna (art. 2 CP).
- ⊗ *"En el causalismo el dolo está en el tipo."* → Está en la culpabilidad; el finalismo lo pasa al tipo.
- ⊗ *"Desmayarse es inimputabilidad."* → Es ausencia de acción (faz negativa).
- ⊗ *"Omisión impropia = omisión de auxilio."* → El art. 108 es omisión propia; la impropia exige garante y resultado.
- ⊗ *"Todo delito admite forma culposa."* → Numerus clausus: solo los previstos.

☆ Tarjetas de memoria rápida

Ius puniendi
Potestad estatal de castigar (DP subjetivo).

Control social
Informal (familia) · formal (DP = el más intenso).

Teorías de la pena
Absolutas · relativas · mixtas (dominantes).

Legalidad
Ley previa, escrita, estricta, cierta (art. 18).

Modelo integrado
Dogmática · política criminal · criminología.

Clásica / positivismo
Culpabilidad y legalidad / peligrosidad y delincuente.

Ley en blanco
Se completa con otra norma.

Art. 2 CP
Siempre la ley más benigna.

Validez espacial
Territorial · real · personalidad · universal · representación.

Faz negativa
Fuerza física, reflejos, inconsciencia.

Dolo
Conocer + querer: directo, indirecto, eventual.

Garante
Ley · contrato · conducta precedente.

Imputación objetiva
Riesgo no permitido + realización en el resultado.

Preterintención
Dolo en la base + culpa en el resultado mayor.

Bien jurídico
Limita, ordena, interpreta, mide la pena.

Antijuridicidad
Formal / material · objetiva / subjetiva.

⇆ Tabla anti-confusiones

Si la pregunta menciona...	Pensá en...	No confundir con...
"Ley anterior al hecho"	**Legalidad (art. 18 CN)**	Reserva (art. 19)
Castiga lo que alguien es	**DP de autor / peligrosidad**	DP de hecho / culpabilidad
Causas del delito, datos empíricos	**Criminología**	Dogmática (normativa)
Vigencia de la norma, "enemigo"	**Jakobs**	Roxin (bienes jurídicos)
Otra norma completa el tipo	**Ley penal en blanco**	Tipo abierto
Desmayo, reflejo, fuerza física	**Ausencia de acción**	Inimputabilidad
Prevé y confía en evitarlo	**Culpa consciente**	Dolo eventual (lo acepta)
Garante + resultado	**Omisión impropia**	Omisión propia (art. 108)
Afectación ínfima del bien	**Insignificancia**	Adecuación social

REPASO RÁPIDO

Último repaso: priorizá los principios (legalidad, reserva, lesividad, culpabilidad), las teorías de la pena, Roxin vs. Jakobs, el art. 2 CP, la estructura del delito, dolo eventual vs. culpa consciente y omisión propia vs. impropia.

S Simulacro: 20 preguntas multiple choice

Una sola respuesta correcta por pregunta. Resolvelo sin mirar la clave (última página).

1 **En el caso Daniel, la sentencia funda la condena en una "peligrosidad evidente por su entorno". ¿Qué modelo refleja?**

- Ⓐ Derecho penal de hecho, porque castiga un acto concreto.
- Ⓑ Derecho penal de autor y de peligrosidad.
- Ⓒ Derecho penal de culpabilidad, porque exige dolo.
- Ⓓ Derecho penal liberal, porque respeta la legalidad.

2 **"Ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso" expresa principalmente el principio de:**

- Ⓐ Reserva.
- Ⓑ Lesividad.
- Ⓒ Non bis in idem.
- Ⓓ Legalidad.

3 **Según el material, las teorías mixtas o de la unión:**

- Ⓐ Justifican la pena solo como retribución del mal causado.
- Ⓑ Solo buscan resocializar al condenado.
- Ⓒ Reconocen la retribución, pero subordinada a la prevención.
- Ⓓ Niegan legitimidad a toda pena.

4 **En el caso Javier, el juez pide un informe socioambiental para entender la exclusión social del imputado. Eso es un aporte de:**

- Ⓐ La criminología.
- Ⓑ La dogmática penal.
- Ⓒ La medicina legal.
- Ⓓ El derecho penal ejecutivo.

5 **¿Qué diferencia correctamente a la dogmática de la política criminal?**

- Ⓐ La dogmática trabaja con el derecho vigente; la política criminal pregunta qué debería ser el derecho penal.
- Ⓑ Son sinónimos.
- Ⓒ La dogmática es una ciencia empírica.
- Ⓓ La política criminal solo interpreta el Código Penal.

6 **¿Qué autor desarrolló la noción de "delito natural" como ofensa a los sentimientos de piedad y probidad?**

- Ⓐ Lombroso.
- Ⓑ Beccaria.
- Ⓒ Carrara.
- Ⓓ Garofalo.

7 **El gran aporte sistemático del finalismo de Welzel fue:**

- Ⓐ Eliminar la categoría de culpabilidad.
- Ⓑ Trasladar el dolo y la culpa al tipo penal.
- Ⓒ Reemplazar la acción por la causalidad.
- Ⓓ Crear el concepto de delincuente nato.

8 **La postura que ve en la pena una reafirmación de la vigencia de la norma y que deriva en el "derecho penal del enemigo" es la de:**

- Ⓐ Roxin.
- Ⓑ Beccaria.
- Ⓒ Jakobs.
- Ⓓ Ferri.

9 **El Poder Ejecutivo dicta un DNU que crea el delito de "acopio de alimentos" por una emergencia. Ese decreto:**

- Ⓐ Es válido por la urgencia.
- Ⓑ Es válido si luego lo revisa el Congreso.
- Ⓒ Es válido si se lo considera ley penal en blanco.
- Ⓓ Es inconstitucional: el art. 99 inc. 3 CN excluye la materia penal.

10 **Una "ley penal en blanco" es aquella que:**

- Ⓐ Necesita ser completada por otra norma para ser aplicable.
- Ⓑ Fue derogada pero sigue en el Código.
- Ⓒ Usa conceptos vagos que completa el juez en cada caso.
- Ⓓ No prevé ninguna pena.

11 **Al cometerse el hecho regía la ley A (6 a 10 años); durante el proceso, la ley B (3 a 6 años); al dictarse sentencia rige la ley C (5 a 12 años). ¿Cuál se aplica?**

Ⓐ La ley A, vigente al momento del hecho.
Ⓑ La ley C, vigente al momento del fallo.
Ⓒ La ley B, intermedia y más benigna (art. 2 CP).
Ⓓ Un promedio de las tres.

12 **Argentina juzga un crimen de lesa humanidad cometido en el extranjero entre extranjeros. ¿Qué principio lo permite?**

Ⓐ Territorial.
Ⓑ Personalidad pasiva.
Ⓒ Real o de defensa.
Ⓓ Universal.

13 **¿Cuál es un requisito clásico para conceder la extradición?**

Ⓐ Que el delito sea político.
Ⓑ Que el hecho sea delito en ambos Estados (doble incriminación).
Ⓒ Que la persona requerida sea argentina.
Ⓓ Que el Estado requirente aplique la pena de muerte.

14 **Marcelo sufre un desmayo súbito e imprevisible; al caer, la jeringa se clava en el paciente, que muere. Sin otros datos, ¿qué corresponde?**

Ⓐ No hay acción: estado de inconsciencia total.
Ⓑ Homicidio culposo por negligencia.
Ⓒ Hay acción, pero amparada por una causa de justificación.
Ⓓ Hay delito, pero es inimputable.

15 **En el esquema del injusto causal, el dolo y la culpa se ubican en:**

Ⓐ El tipo penal.
Ⓑ La antijuridicidad.
Ⓒ La culpabilidad.
Ⓓ La acción.

16 **Un conductor pasa por una zona escolar a alta velocidad; advierte que podría atropellar a alguien, pero confía en que va a poder frenar. Atropella a un niño. Es un caso de:**

Ⓐ Dolo directo.
Ⓑ Dolo eventual.
Ⓒ Culpa inconsciente.
Ⓓ Culpa consciente.

17 **Una madre deja de alimentar a su bebé y este muere. Según el material, la conducta se analiza como:**

Ⓐ Omisión propia (omisión de auxilio, art. 108 CP).
Ⓑ Omisión impropia: está en posición de garante y se produce el resultado.
Ⓒ Conducta atípica, porque no hubo acción.
Ⓓ Delito preterintencional.

18 **¿Qué sistema adopta el Código Penal argentino respecto de los delitos culposos?**

Ⓐ Numerus clausus: solo los expresamente previstos.
Ⓑ Numerus apertus: todo delito doloso admite forma culposa.
Ⓒ Una cláusula general en la parte general.
Ⓓ Lo decide el juez caso por caso.

19 **Un automovilista cruza con luz verde y choca con otro auto que pasó en rojo de forma sorpresiva. ¿Qué criterio excluye la imputación al primero?**

Ⓐ Prohibición de regreso.
Ⓑ Culpa por asunción.
Ⓒ Principio de confianza.
Ⓓ Disminución del riesgo.

20 **Alguien se lleva un alfajor de un kiosco, sin violencia. La conducta es formalmente típica, pero la afectación al bien jurídico es ínfima. Se aplica:**

Ⓐ La adecuación social.
Ⓑ El principio de insignificancia.
Ⓒ La legítima defensa.
Ⓓ El estado de necesidad.

✎ TUS RESPUESTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

Clave de respuestas explicada

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	C	A	A	D	B	C	D	A

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	B	A	C	D	B	A	C	B

1. B) Condenar por lo que alguien **es** (su entorno, su "peligrosidad") y no por lo que **hizo** es DP de autor y de peligrosidad. × A y C describen justo lo contrario. D: el caso viola la legalidad.

2. D) Es el texto del art. 18 CN: ley previa al hecho = legalidad. × A: reserva es el art. 19 (lo no prohibido está permitido). B: exige afectar un bien jurídico. C: prohíbe la doble persecución.

3. C) Las mixtas integran retribución y prevención, con la prevención como fin: paradigma dominante. × A: teorías absolutas. B: solo prevención especial. D: abolicionismo.

4. A) Estudiar el entorno y la exclusión social es mirar el delito como fenómeno empírico: criminología. × B: interpreta normas. C: lesiones, causa de muerte. D: regula el cumplimiento de la pena.

5. A) Dogmática = *de lege lata* (cómo es y se aplica); política criminal = *de lege ferenda* (qué debería ser). × B: son distintas. C: la dogmática es normativa. D: eso hace la dogmática.

6. D) Garofalo: delito natural (piedad y probidad). × A: delincuente nato. B: legalidad y contrato social. C: delito como ente jurídico.

7. B) Welzel lleva el dolo y la culpa al tipo (tipo complejo), y eso hoy es indiscutido. × A: la culpabilidad sigue existiendo. C: es lo que critica del causalismo. D: es Lombroso.

8. C) Jakobs (funcionalismo sistémico): pena = reafirmar la vigencia de la norma; deriva en el DP del enemigo. × A: Roxin limita el DP a proteger bienes jurídicos. B y D: escuelas clásica y positiva.

9. D) El art. 99 inc. 3 CN prohíbe los DNU en materia penal, incluso en emergencia: la única fuente es la ley del Congreso. × A, B y C contradicen la legalidad.

10. A) La ley en blanco remite a otra norma (a veces inferior) que la completa. × C describe los tipos abiertos (no confundir). B y D no tienen relación.

11. C) Art. 2 CP: entre el hecho y la ejecución rige siempre la más benigna, aunque sea una ley intermedia ya derogada. × A y B ignoran la más benigna. D: no se "mezclan" leyes.

12. D) La jurisdicción universal protege bienes de la humanidad sin importar lugar ni nacionalidad. × A: hecho en el territorio. B: víctima argentina. C: intereses del Estado.

13. B) Doble incriminación: el hecho debe ser delito en ambos Estados. × A: los delitos políticos se excluyen. C: a los nacionales suele no extraditárselos. D: con pena de muerte se niega.

14. A) La inconsciencia total es faz negativa de la acción: no hay conducta y el análisis no sigue. × B: solo si sabía de su riesgo y operó igual. C y D presuponen que hubo acción.

15. C) En el causalismo el injusto es objetivo y lo subjetivo (dolo y culpa) va a la culpabilidad. × A: eso es el finalismo. B: para el causalismo la antijuridicidad era puramente objetiva. D: la acción era solo un proceso causal.

16. D) Prevé el resultado pero confía en evitarlo: culpa consciente. × B: en el dolo eventual lo acepta. C: en la inconsciente ni lo prevé. A: no lo busca.

17. B) La madre es garante (fuente: ley) y se produce el resultado: comisión por omisión. × A: la omisión propia no exige resultado ni garante. C: la omisión es conducta. D: no hay dolo de lesión + culpa.

18. A) Solo los culposos expresamente tipificados (arts. 84, 94...), por legalidad. × B y C: sistema que la Argentina no sigue. D: violaría la legalidad.

19. C) Quien actúa bien puede confiar en que los demás también lo harán, salvo indicios en contrario. × A: actos previos de terceros. B: asumir una tarea sin aptitud. D: evitar un mal mayor.

20. B) Afectación ínfima del bien: insignificancia (atipicidad material). × A: conductas socialmente aceptadas (llevarse algo ajeno no lo es). C y D: causas de justificación, no aplican.